



## न्यायालय विद्युत लोकपाल, उत्तर प्रदेश

अभ्यावेदन संख्या : सी-19/2026

श्रीमती शबीना पत्नी श्री मोहम्मद रईस, पता: 525-ए/046, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ। .....अभ्यावेदनकर्ता

बनाम

अधिशायी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-महानगर, लेसा, लखनऊ।

.....प्रत्यर्थी

अभ्यावेदनकर्ता के अधिवक्ता :- श्री मोहम्मद रफी खान, लखनऊ।

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :- श्री अमरजीत सिंह राखरा, लखनऊ।

### निर्णय

प्रस्तुत अभ्यावेदन, श्रीमती शबीना पत्नी श्री मोहम्मद रईस, पता: 525-ए/046, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ द्वारा न्यायालय विद्युत लोकपाल, लखनऊ में योजित अभ्यावेदन संख्या सी-113/2020 में पारित आदेश दिनांक 03-02-2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के कारण योजित किया गया है, जिसे अभ्यावेदन संख्या सी-19/2026 पर दिनांक 13-04-2026 को पंजीकृत किया गया।

विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, लखनऊ द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 05/2020, परिवाद संख्या 213/2018 में दिनांक 12-03-2020 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया : -

“परिवाद संख्या 213/2018, मो० शबीना बनाम अधिशायी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, महानगर, लेसा, लखनऊ, कथित चोरी के कारण फोरम द्वारा दिनांक 27-02-2019 को निरस्त कर दिया गया था।

परिवादिनी ने इस आशय का प्रकीर्ण परिवाद प्रस्तुत किया गया है कि वह फोरम के आदेश दिनांक 27-02-2019 के विरुद्ध उसे कहीं पर चुनौती नहीं दी है, परन्तु अधिशायी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-महानगर, लेसा द्वारा सुसंगत प्राविधानों के अधीन जो राजस्व निर्धारण किया गया है, उसमें शमन शुल्क लेने के उपरान्त अन्तिम रूप से राजस्व निर्धारण नहीं कर रहे हैं। यदि परिवादिनी शमन शुल्क जमा करना चाहती है व शमन शुल्क जमा करने के उपरान्त जो नियमानुसार राजस्व निर्धारण बनेगा, परिवादिनी उसे भी जमा करने को तैयार है।



फोरम के अभिमत में अधिशाषी अभियन्ता को उसमें कोई विधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिये, क्योंकि कानून की यह मंशा है कि कथित चोरी के मामले में, परिवादिनी यदि शमन शुल्क जमा करता चाहती है व समझौता का मार्ग अपनाना चाहती है तो अधिशाषी अभियन्ता उनको सुविधा प्रदान करेंगे। अतः अधिशाषी अभियन्ता, परिवादिनी श्रीमती शबीना पत्नी श्री मो० रईस, 525-ए/046, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ, जिसके सम्बन्ध में भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत राजस्व निर्धारण किया गया है। अधिशाषी अभियन्ता, शमन शुल्क लेने के उपरान्त शेष धनराशि नियमों के अनुसार उससे लेना सुनिश्चित करें।

अनुपालन आख्या दिनांक 26-03-2020 को प्रस्तुत हो।”

अभ्यावेदनकर्ता द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में इस न्यायालय में अभ्यावेदनकर्ता योजित किया गया, जिसकी सुनवाई कर, न्यायालय विद्युत लोकपाल, लखनऊ द्वारा दिनांक 03-02-2021 को अभ्यावेदन में निम्न टिप्पणी करते हुए आदेश पारित किया गया : -

“दिनांक 07-01-2020 को अभ्यावेदन की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई, जिसमें लाइसेंसी के अधिवक्ता श्री अमरजीत सिंह राखरा के कनिष्ठ अधिवक्ता श्री वशिष्ठ मुनि मिश्रा तथा अभ्यावेदनकर्ता की ओर से उनके अधिवक्ता श्री मोहम्मद रफी खान द्वारा प्रतिभाग किया गया। अभ्यावेदनकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वह विद्युत चोरी के विरुद्ध अपने शमन शुल्क का भुगतान करना चाहता है, परन्तु अधिशाषी अभियन्ता द्वारा शमन शुल्क का भुगतान स्वीकार नहीं किया जा रहा है। लाइसेंसी के अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि यदि अभ्यावेदनकर्ता द्वारा शमन शुल्क जमा किया जाता है तो अधिशाषी अभियन्ता को उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। अधिशाषी अभियन्ता को अभ्यावेदनकर्ता द्वारा शमन शुल्क जमा कराये जाने की स्थिति में उससे शमन शुल्क का भुगतान स्वीकार करने का निर्देश दिया गया। राजस्व निर्धारण के सम्बन्ध में स्पेशल कोर्ट द्वारा आदेश पारित किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में इस न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह अभ्यावेदन अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।”

उक्त प्रकरण की सुनवाई दिनांक 28-04-2026, दिनांक 11-06-2026 एवं अन्तिम सुनवाई दिनांक 30-06-2026 को पूर्वा० 11:00 बजे की गयीं।

अभ्यावेदनकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांकित 05-04-2026 में निम्नवत् कथन किया गया : -

“The present dispute is filed before this Hon’ble Electricity Ombudsman under the provision of Section 42 (5) of Electricity Act, 2003. The petitioner filed a petition before



Hon'ble Electricity Ombudsman, Lucknow please to passed the Order dated 03.02.2021 in Petition No. 113/2020 in which there is clear direction for re-assessment of electricity bill by the Special Court against the alleged theft. Till today opposite party did not provide re-assessment of electricity bill and others benefits as per U.P. Electricity Supply Code, 2005 which is clear violation of Section 142 of Electricity Act, 2003. The concerned Executive Engineer the respondent/contemnors have willfully and knowingly have flouted the U.P. Electricity Supply Code, 2005 and Order passed by the Hon'ble Electricity Ombudsman, Lucknow the Order dated 03.02.2021 in Petition No. 113/2020. The applicant has made a letter to respondent/contemnor stating there in that to comply the Order passed by Hon'ble Electricity Ombudsman, Lucknow the Order dated 03.02.2021 in Petition No. 113/2020. That petitioner moves detail representation before Opposite Party No. 2 for re-assessment of bill accordance with law but till today representation is pending before Opposite Party No. 2. That petitioner filing for petition with prayer of disposal of representation accordance with law which is pending before pending before Opposite Party No. 2 till connection will not be disconnected on assessment demand as Special Court matter is still pending. That petitioner visited several times for correction of bill but Opposite Party clearly refuses to provide any hide to petitioner.

It is prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to summon the respondent / contemnors before this Hon'ble Electricity Ombudsman, Lucknow and punish them accordingly. The above-mentioned act of the opposite parties has inflicted upon the complainant mental tension and agony of unbearable character for which the complainant must be suitably compensated. It is further submitted that applicant move several applications before opposite party and meet concerned executive engineer for the reassessment/adjustment and he met personally with the concerned Executive Engineer but he ignored all the application which is placed before him by the applicant. The concerned Executive Engineer who is also assessing officer is bound to follow the provision of the clause of U.P. Electricity Supply Code, 2005. Wherefore in the light of above facts & submission, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Electricity Ombudsman kindly be pleased to: -

- A. May kindly be pleased to summon the respondent/contemnors before this Hon'ble Electricity Ombudsman, Lucknow and punish them for their willful disobedience direct the concerned Executive Engineer to re-assessed the bill in the light of Order passed by Hon'ble Electricity Ombudsman, Lucknow the Order dated 03.02.2021 in Petition No. 113/2020.



B. May any other relief which this Hon'ble Electricity Ombudsman may deem fit and proper."

प्रत्यर्थी अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-महानगर, लेसा, लखनऊ के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति दिनांकित 27-06-2026 प्रस्तुत की गयी, जिसमें निम्नवत् कथन किये गये : -

"That the matter under reply is not maintainable before this Hon'ble Court as it pertains to the theft of electricity, and as per the Electricity Act and Regulations made there under, learned CGRF and Electricity Ombudsman has no jurisdiction to entertain the matter relating to the theft and unauthorized use of electricity.

That it is most humbly prayed that the matter under reply may be dismissed due to lack of jurisdiction. That there is nothing in the order sought to be complied, which is to be complied at the end of the division.

That in view of the above it is most humbly prayed that the present Representation may be dismissed as not maintainable."

सुनवाई के दौरान अभ्यावेदनकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फोरम द्वारा दिनांक 12-03-2020 को आदेश पारित किया गया कि 'फोरम के अभिमत में अधिशाषी अभियन्ता को उसमें कोई विधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिये, क्योंकि कानून की यह मंशा है कि कथित चोरी के मामले में, परिवादिनी यदि शमन शुल्क जमा करता चाहती है व समझौता का मार्ग अपनाना चाहती है तो अधिशाषी अभियन्ता उनको सुविधा प्रदान करेंगे। अतः अधिशाषी अभियन्ता, परिवादिनी श्रीमती शबीना पत्नी श्री मो० रईस, 525-ए/046, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ, जिसके सम्बन्ध में भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत राजस्व निर्धारण किया गया है। अधिशाषी अभियन्ता, शमन शुल्क लेने के उपरान्त शेष धनराशि नियमों के अनुसार उससे लेना सुनिश्चित करें।' तदोपरान्त अनुपालन हेतु इस न्यायालय में अभ्यावेदन संख्या सी-113/2020 योजित किया, जिसमें दिनांक 03-02-2021 को न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि यदि अभ्यावेदनकर्ता द्वारा विद्युत चोरी के विरुद्ध शमन शुल्क जमा किया जाता है तो अधिशाषी अभियन्ता शमन शुल्क स्वीकार करें। अभ्यावेदनकर्ता के अधिवक्ता ने अग्रेतर लाइसेंसी को बिजली चोरी के सम्बन्ध में राजस्व निर्धारण संशोधित किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया।

सुनवाई के दौरान लाइसेंसी के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि मामला चोरी से सम्बन्धित है, इसलिये यू०पी०ई०आर०सी० (विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम एवं विद्युत लोकपाल) विनियमावली, 2007 के प्रस्तर 11 (1) (क) के अनुसार विद्युत लोकपाल किसी मामलों की सुनवाई नहीं करेगा, जो विनियम 5.1



में वर्णित मामलों से सम्बन्धित है। विनियमावली, 2007 के प्रस्तर 5.1 में स्पष्ट है कि फोरम परिवाद स्वीकार नहीं करेगा, यदि वह विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126, 127, 128, 135 से 139, 143, 152 और 161 में वर्णित मामलों से सम्बन्धित है। यह प्रकरण विद्युत चोरी एवं विद्युत चोरी के कारण राजस्व निर्धारण से सम्बन्धित है, जो कि विद्युत अधिनियम की धारा-135 तथा धारा-126 के अन्तर्गत आता है। अतः इस न्यायालय को प्रस्तुत प्रकरण में सुनवाई करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रकरण विद्युत चोरी तथा विद्युत चोरी के कारण राजस्व निर्धारण से सम्बन्धित है, जिसके सम्बन्ध में यू०पी०ई०आर०सी० (विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम एवं विद्युत लोकपाल) विनियमावली, 2007 के अन्तर्गत इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अग्रेतर यू०पी०ई०आर०सी० (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम) विनियमावली, 2022 के प्रस्तर 3.10 (क) के अनुसार भी स्पष्ट है कि “the forums shall not entertain a complaint, if it pertains to matters related to assessment in case of unauthorized use of electricity, appeal in case of assessment, theft of electricity and electricity materials.....”

पूर्व में भी फोरम एवं इस न्यायालय द्वारा केवल शमन शुल्क जमा कराये जाने के सम्बन्ध में ही निर्देशित किया गया था जोकि अभ्यावेदनकर्ता द्वारा जमा करने पर लाइसेंसी द्वारा रसीद संख्या 324529547797 द्वारा रुपये 8,000/- दिनांक 19-01-2021 को स्वीकार किया गया है। जमा किये गये शमन शुल्क की प्रतिलिपि अभ्यावेदनकर्ता के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

यदि अभ्यावेदनकर्ता का बिजली चोरी के राजस्व निर्धारण के सम्बन्ध में विवाद है तो उसका निस्तारण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-126 के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा तथा धारा-127 के अन्तर्गत राजस्व निर्धारण के विरुद्ध अपील पर निर्णय अधिसूचना संख्या 174/2006/XXIV/P-3-27P/98TC Dated 14-07-2006 के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा। अतः इस सम्बन्ध में न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है।

उपरोक्त के प्रकाश में प्रस्तुत अभ्यावेदन इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज किया जाता है।

दिनांक : 30-6-26

  
(संजय श्रीवास्तव)  
विद्युत लोकपाल, उ०प्र०